



PUTUSAN
Nomor 1756 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAEDAR, bertempat tinggal di Jalan Kuini Nomor 44, Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama Akhyar, Gelar Sutan Sawahlaweh, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Komplek Salingka Bungo Permai 2, Aster 5, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

IRWADI HASAN Pgl EDI, bertempat tinggal di Kampung Tangah Kenagarian Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **EPI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah II, Nomor 3 (Blk UNP) arah ketepi laut, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
2. **INA**, bertempat tinggal di Kampung Tangah Kenagarian Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah selaku mamak kepala Waris dalam kaum Penggugat suku sikumbang keturunan. Fatimah almh di Kampung Tengah Kenagarian Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan sah surat jual beli tanah/sawah sesuai dengan Surat Jual Tanah/Sawah huruf Arab Melayu tertanggal 14-11-1890 dan terjemahannya;
4. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari ninik Penggugat bernama Fatimah almh suku sikumbang di Kampung Tengah Kenagarian Salo Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
5. Menyatakan sah Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Ninik Penggugat bernama Fatimah almh terhadap harta warisan berupa tanah/sawah yang terletak di Kampung Tengah Kenagarian Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam (objek perkara) sebagai mana disebutkan dalam posita Penggugat, surat jual beli tanah/sawah tertanggal 14-11-1890 huruf Arab Melayu;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II dan termasuk Tergugat III yang telah tidak menyerahkan hasil perduaian sawah yang merupakan harta warisan Penggugat secara berkaum, (yang dulunya pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya sebagai penggarap) kepada Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk Tergugat III yang telah merugikan Peggugat secara berkaum, baik secara moriel maupun materil;
7. Menyatakan sah tanah /sawah tersebut diatas (objek perkara) adalah merupakan harta warisan Penggugat berserta kaum, yang diwarisi secara turun temurun dari Ninik Penggugat bernama. Fatimah almh dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I Tergugat II dan ikut Tergugat III dan Penggugat secara berkaum adalah ahli waris yang sah terhadap harta warisan tersebut;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir besslag*) atas objek perkara kuat dan berharga;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan ikut Tergugat III agar mengembalikan tanah perkara (objek perkara) kembali kepada Penggugat secara berkaum, bila engkar dilakukan/dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan dibantu oleh aparat Kepolisian RI;
10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng;
11. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah Pengelola lahan sawah (Pincuran) seluas 2.200 (dua ribu dua ratus) M²;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas lahan sawah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Sebidang lahan/sawah (sawah pincuran) yang terletak di Kampung Tengah Kanagarian Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam dengan luas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) m² dengan batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tebing kuburan Limau Manih;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Saedar (Siti Hadjir);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yen Kabun;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kak Atun;
 - b. Sebidang lahan sawah (sawah Kasiak) yang terletak di Kampung Tengah Kanagarian Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam dengan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt/2023



luas kurang lebih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) m² dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Saedar (Siti Hadjir);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Saedar (Siti Hadjir);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Erlis Sikumbang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Yen Kabun;

c. Sebidang tanah seluas lebih kurang 140 (seratus empat puluh) M² + rumah 40 (empat puluh) M² di Kampuang Tengah Kanagarian Salo Kecamatan Baso dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Makam/Gobah Syekh Haji Ahmad Aciak (Syekh Haji Tinggi);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Jamik Muslimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tebing/bukit;

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materil : Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang timbul sebagai biaya pengurusan perkara/jasa hukum (honorarium, pendampingan dan konsultasi hukum, transportasi dan akomodasi) hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Kerugian Immateril : Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi dihadapan ninik mamak dan warga Nagari Salo dengan menyembelih 40 (empat puluh) ekor kerbau untuk makan Bajamba/makan basamo dengan 1.600 (seribu enam ratus) Warga Nagari Salo melalui Upacara Adat masing-masing dengan perincian :

Rp35.000.000,00 X 40 ekor kerbau;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bijvooraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bkt, tanggal 7 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Koveni:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengambulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat suku sikumbang keturunan Fatimah (Alm) di kampung Tangah Kenagarian Salo, Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
3. Menyatakan Sah jual beli tanah/ sawah sesuai dengan surat jual tanah/ sawah huruf arab melayu tertanggal 14-11-1890 dan terjemahnya;
4. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang Ahli waris dari Ninik Penggugat bernama Fatimah (Alm) suku sikumbang di Kampung Tangah Kanagarian Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agama;
5. Menyatakan sah Penggugat adalah salah seorang Ahli waris dari Ninik Penggugat bernama Fatimah (Alm) terhadap harta warisan berupa tanah/ sawah yang terletak di Kampung Tangah Kenagarian Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam (objek perkara) sebagai mana disebutkan dalam posita Penggugat, surat jual beli tanah/ sawah tertanggal 14-11-1890 huruf arab Melayu;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan termasuk Tergugat III yang telah tidak menyerahkan hasil perduaan sawah yang merupakan harta Warisan Penggugat secara berkaum, (yang dulunya pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya sebagai penggarap) kepada Penggugat secara

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II termasuk Tergugat III;

7. Menyatakan sah tanah/ sawah tersebut diatas (objek perkara) adalah merupakan harta warisan Penggugat berserta kaum yang diwarisi secara turun menurun dari Ninik Penggugat bernama Fatimah Alm dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II dan ikut Tergugat III dan Penggugat secara berkauam adalah ahli waris yang sah terhadap harta warisan tersebut;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan ikut Tergugat III agar mengembalikan tanah terpekara (objek perkara) kembali kepada Penggugat secara berkauam, bila engkar dilakukan / dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan di bantu oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: _

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PDG tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.KAS/2022/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat II konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk Sebagian dan atau seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 75/Pdt/2022/PT PDG, tertanggal 15 Juni 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Hajjah Saedar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah secara hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pengelola lahan "Sawah Pincuran" (yang menjadi objek perkara) seluas +/- 2.200 (dua ribu dua ratus) M²;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dan memerintahkan agar Termohon Kasasi/Terbanding membayar biaya ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil: Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil: Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

Atau,

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Penggugat berdasarkan bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukannya telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai mamak Kepala Waris dalam kaumnya suku Sikumbang keturunan Fatimah (Almh) kampung Tengah, Kenagarian Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta pusaka warisan dalam kaum Penggugat yang berhak diwarisi secara turun temurun dari Ninik Penggugat bernama Fatimah (Almh), sebaliknya perbuatan dan penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAEDAR tersebut

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAEDAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt/2023